CONTRACT PRESTĂRI SERVICII NUMĂR: 581

Încheiat astăzi - 12.02.2023

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) Cluj-Napoca, str. Baritiu nr. 24, județ/sector Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub nr. .J12/4197/1992, cod fiscal nr. RO2887112, având contul nr. RO82BTRL01301202966070XX, deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentată de Mihaela Rus, cu funcţia de Preşedinte, în calitate de **Beneficiar**, **astfel denumită în continuare** şi

1.2. **Asociația Studenților la Matematică și Informatică**, cu sediul în Bucureşti, str. Academiei, nr.14, sector 1, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 2769/301/2009 din data de 08.04.2009, a Judecătoriei Sectorului 3, codul fiscal nr. 25460950, având contul nr. RO53BRDE410SV34259154100, deschis la BRD (Academiei), reprezentată la semnarea acestui Contract de Moroșan Eric-Alexandru , cu funcția de Președinte, în calitate de **Prestator**, **astfel denumită în continuare.**

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de servicii Beneficiarului pentru clientul Accenture, Partener Silver, de către Prestator cu echivalentul în lei al sumei totale de **700 EUR** plătibil în RON, la cursul RON/EUR la data plății, în vederea susținerii activității fără scop lucrativ desfășurate de Prestator în cadrul evenimentului “Cariere v13”, desfășurat în perioada 27 februarie -29 februarie 2024.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Prestatorul se obligă să furnizeze serviciile menționate conform anexei numărul 1.

3.2. Beneficiarul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității prestatorului.

3.3. Beneficiarul este obligat să achite Prestatorului preţul serviciilor conform articolului 5 la prezentul Contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi contractante şi este valabil până la data la care Părțile se obligă să-și îndeplinească integral obligațiile asumate.

V. VALOAREA SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE ACORDARE

În scopul prevăzut la articolul II. de mai sus, **Beneficiarul** va pune la dispoziția **Prestatorului** suma de **700 EUR** într-o singură tranșă, în echivalent lei la cursul BNR din ziua efectuării plății, în contul bancar al **Prestatorului** descris la capitolul ”Părți contractante” 1.2, în prezentul Contract, până la data

de **31 martie 2024**.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui tribunal arbitral sau a instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate, din prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;
- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

în termen de 3 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își executa în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

- partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 3 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VII. CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE

7.1. Pe perioada de derulare a Contractului, cât și pentru o perioadă de 3 ani de la expirarea acestuia, fiecare Parte va păstra confidențialitatea tuturor secretelor comerciale sau altor informații ("Informațiile Confidențiale") care includ, dar fără a se limita la, descoperiri, idei, concepte, secrete profesionale, tehnici, proiecte, specificații, planșe, schițe, diagrame, machete, scheme logice, programe de calculator, documente de licitație, planuri strategice, planuri de acoperire teritorială, planuri de marketing / financiare / de afaceri, comisioane, proiecte de planuri tarifare, numele angajaților, clienților sau Prestatorilor, precum și alte informații tehnice, financiare sau de afaceri, grafice, informații scrise sau sub orice altă formă materială de către cealaltă Parte, indiferent dacă aceste informații au fost indicate expres ca fiind „confidențiale" sau „proprietatea" acesteia.

7.2 Părțile nu vor dezvălui, publica și răspândi Informațiile Confidențiale nimănui altcuiva decât angajaților, funcționarilor și managerilor (sau angajați, funcționari și manageri ai companiilor afiliate) care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligațiilor asumate prin acest Contract. Dacă este necesară implicarea unei terțe părți (corporații de consultanță sau subcontractare), trebuie încheiate acorduri similare de confidențialitate înaintea autorizării oricărei terțe părți. Părțile sunt de acord să ia măsuri de precauție de maximă prudență și diligență pentru a împiedica orice folosire, dezvăluire, publicare sau răspândire neautorizată a Informațiilor Confidențiale. Părțile sunt de acord să accepte și să folosească Informațiile Confidențiale numai pentru urmărirea relațiilor reciproce de afaceri și să nu folosească în alt fel Informațiile Confidențiale în propriul sau beneficiu sau al unui terț, fără o aprobare prealabilă în scris a unui reprezentant autorizat al părții emitente pentru fiecare caz în parte.

7.3 Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale transmise şi care conţin informațiile ce aparțin celeilalte părți, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

7.4 Prestatorul va anunța Beneficiarul imediat în legătură cu orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conține informații aparținând Prestatorului. De asemenea, va anunța Beneficiarul în legătură cu orice suspiciune de sustragere de informații ce aparțin acestuia. Beneficiarul va acționa la fel, în cazul pierderii, suspiciunii de pierdere sau suspiciunii de sustragere a oricărui document conținând informații aparținând Prestatorului, anunțându-l imediat pe Prestator.

7.5 Aceste restricții legate de folosirea şi dezvăluirea Informațiilor confidențiale nu se vor aplica niciunei Informații confidențiale:

a) care este dezvoltată independent de Părți sau oricare dintre companiile afiliate Părților; sau

b) care a fost legal primită fără nici o restricție (sau supusă unor restricții mai puține decât se stipulează în acest Contract) de la o altă sursă care are dreptul de a furniza asemenea Informații confidențiale; sau

c) care în momentul dezvăluirii către cealaltă parte erau cunoscute de aceasta sau de către oricare dintre companiile afiliate ale acesteia fără restricții (sau supuse unor restricții mai puține decât se stipulează în acest Contract); sau

d) care sunt cerute uneia dintre părți prin legea în vigoare să le dezvăluie, cu condiția ca Partea în cauză să notifice intenția sa de a face o asemenea dezvăluire, imediat ce se stabilește că este obligat sa facă o asemenea dezvăluire şi înainte de a face orice asemenea dezvăluire ; şi cu condiția de a lua măsurile rezonabile pentru a limita volumul de Informații Confidențiale astfel dezvăluite şi de a proteja confidențialitatea.

e) care intră în domeniul public fără sa fie rezultatul vreunei acțiuni, non-acțiuni sau greşeli a Părților.

7.6 Informațiile Confidențiale vor fi protejate în conformitate cu cele cerute în acest Contract pe toată perioada de vigoare a contractului cadru sau pe orice perioadă mai scurtă, dar aceasta va fi menționată fie în scris de către partea emitentă a informației, referitor la fiecare informație specific identificabilă, fie prin act adițional încheiat ulterior cu privire la furnizarea unor anumite servicii.

7.7 La cererea uneia dintre părți, cealaltă parte este obligată să-i înapoieze acesteia toate suporturile materiale ce conțin Informații Confidențiale, inclusiv orice copie făcută după acestea, iar orice informație ce se află pe suporturi ce nu pot fi distruse va fi ștearsă.

7.8 Prestatorul acceptă ca în cazul încălcării obligațiilor prevăzute mai sus să suporte repararea tuturor prejudiciilor directe cauzate Beneficiarului, astfel cum sunt dovedite şi determinate de acesta din urmă.

VIII. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, aşa cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

IX. NOTIFICĂRI

9.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

9.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

10.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

XI. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

11.1. Beneficiarul se obligă să prelucreze toate datele personale ale terților puse la dispoziție de Prestator în deplină concordanță cu Regulamentul UE GDPR 2016/679 și cu legislația în vigoare, potențiala nerespectare a legislației în vigoare în privința prelucrării datelor fiind de responsabilitatea exclusivă a Beneficiarului.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

12.3. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă

că ea a renunțat la acest drept al său.

12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul din fiecare parte.

12.5. Semnarea electronică a prezentului contract este recunoscută de ambele părți ca având valoare originală, fiind pe deplin opozabilă celeilalte părți semnatare.

BENEFICIAR,

SC VITRINA FELIX MEDIA SA

Președinte
Mihaela Rus

PRESTATOR,

Asociația Studenților la Matematică și Informatică

Președinte
Moroșan Eric-Alexandru